

Diversion, Suspension and Reduction of Sentence

Diversion

- Diversion is the action of turning something aside from its course.
- “Diversion” refers to an alternative, child-appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of his/her social, cultural, economic, psychological or educational background without resorting to formal court proceedings.

Diversion

- दिशान्तर भन्नाले कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दफा २९ मा उल्लिखित कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर लैजाने कार्य सम्झनु पर्छ – बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा २(च)

दिशान्तर गर्ने अधिकार-बाबाएन दफा २७

प्रचलित कानूनमा जनसकै करा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखिएमा देहायका मुद्दामा देहायका अधिकारीले दिशान्तरको निर्णय गर्न सक्ने

- पाँच हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्ने कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीले,
 - दश हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसूरमा सरकारी वकीलले र
 - जतिसकै बिगो भएको वा जतिसकै जरिवाना वा कैद हुन सक्ने कसूरमा बाल अदालतले दिशान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था,
- तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न नसकिने

दिशान्तरको निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू - दफा २८

- बालबालिकाले कसरजन्य कार्य गरेको स्वीकार गरेको,
- सम्बन्धित बालबालिका, निजको बाबु, आमा र बाबु आमा नभए परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको सहमति भएको,
- पीडित पक्षको यथासम्भव पुनर्स्थापना हुने गरी निजको सहमति प्राप्त भएको,
- कसरजन्य कार्यको प्रकृति र सो कार्य गर्दाको परिस्थिति, घटनाको गाम्भीर्यता, बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता र बौद्धिक स्तर, पारिवारिक वातावरण तथा पीडितलाई पुगेको क्षति र निजको पुनर्स्थापनालाई आधार लिनु पर्ने,

दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया -दफा २९

दिशान्तर गर्दा बालबालिकाको इच्छा समेतलाई विचार गरी देहाय बमोजिमको एक वा एकभन्दा बढी उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ :-

- क. बालबालिकालाई पीडितसँग मेलमिलाप वा समझदारी कायम गराउने,
- ख. बालबालिकालाई गल्ती महसूस गर्न लगाउने,
- ग. बालबालिका र निजको परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने,
- घ. बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउने,
- ङ. बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण गर्न कुनै संस्थामा पठाउने,
- च. बाल कल्याण अधिकारीको सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी बालबालिकालाई छाड्ने,

दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया -दफा २९

छ. बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने,

ज. बालबालिकालाई कुनै तालीम वा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने,

- माथी खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्दा अवधि समेत तोक्नु पर्ने ताकि कसरजन्य कार्य गरे बापत बालबालिकालाई हुन सक्ने अधिकतम सजीयभन्दा बढी अवधि हुन नहुने,

- अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकीलले बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने अघि बाल मनोविज्ञ र बाल विशेषज्ञबाट बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र समाजसेवाबाट बालबालिकाको आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन र विश्लेषण गर्न लगाई प्रतिवेदन लिनु पर्ने र दिशान्तर गरेको जानकारी आफ्नो माथिल्लो निकाय र बाल अदालतलाई दिनु पर्ने,

दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया-दफा २९

- कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दिशान्तर गरिएमा त्यस्तो विवादको अन्त्य हुने र सोको औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया समाप्त भएको मानिने,
- दिशान्तर गर्ने अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालतले दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रूपमा सहभागी भए नभएको कुराको अनुगमन प्रोवेशन अधिकारी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
- बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापत समेत विचार गर्नुपर्ने, यसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा वास्तविक हानि नोक्सानी भराई दिने, कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति, मुनाफा वा सामग्री सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने लगाउने समेतका कार्य पर्ने,

बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मा दिशान्तर (नियम ९)

- नियम ९ ले कसरजन्य कार्यको अभियोगमा अनुसन्धान वा अभियोजनको क्रममा बालबालिकोको सर्वोत्तम हितको लागि कसरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम दिशान्तर गर्न सकिने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम बालबालिकाको आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन र विश्लेषण गर्न लगाइ प्रतिवेदन लिई प्राप्त प्रतिवेदन तथा ऐनको दफा २८ मा उल्लिखित अवस्था विचार गरी दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम दिशान्तर गर्ने अवस्था भएमा दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्ने,
- अनुसन्धान अधिकारीले गरेको दिशान्तरको निर्णयको जानकारी केन्द्रीय बाल न्याय समिति, सरकारी वकील र बाल अदालतलाई दिनु पर्ने,
- सामुदायिक सेवामा पठाउने गरी दिशान्तरको निर्णय गर्दा भने सोह्र वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई मात्र पठाउनु पर्ने,

- सामुदायिक सेवामा पठाउँदा बालबालिकालाई अध्ययन गर्ने, विद्यालयको सरसफाई गर्ने, धार्मिक स्थलहरूमा आउने श्रद्धालुहरूलाई सहयोग गर्ने, बृद्धाश्रममा गई बृद्धबृद्धालाई सहयोग गर्ने जस्ता काममा लगाउने निर्णय गर्ने सकिने,
- तर त्यस्तो काममा लगाउँदा दैनिक दुई घण्टा भन्दा बढी वा सामुदायिक सेवाको अवधिभर एक सय घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरी निर्णय गर्न नहुने,
- त्यसै गरी दिशान्तर गरी बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीको सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी छाड्दा आवश्यक शर्तहरूसमेत तोकी सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारीवाटै त्यसको पालना भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
- बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउँदा बालबालिकाले गर्ने हुने र नहुने कुराहरू खुलाइ सहमतिका कागज गराउनु पर्ने,

अदालतले गर्ने दिशान्तरका सम्बन्धमा व्यवस्था (नियम १९)

- बाल अदालतले ऐनको दफा २७ बमोजिम कसरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि दिशान्तर गर्न मनासिब देखेमा मद्दाको कारबाही जनसक अवस्थामा रहेको भएपनि ऐनको दफा २८ को अवस्था विचार गरी दफा २९ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी अनुसूची -७ बमोजिमको ढाँचामा दिशान्तरको निर्णय गर्न सक्ने,
- यसरी दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको आधार, कारण तथा दिशान्तरको प्रक्रिया, पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपति, दिशान्तर गरिएको बालबालिका दिशान्तर प्रक्रियामा निरन्तर रहे नरहेको अनुगमन गर्ने प्रक्रिया खुलाइ नियम ९ को उपनियम (७), (८) र (९) को व्यवस्थाको अधीनमा रही निर्णय गर्नु पर्ने,

दिशान्तर सम्बन्धी निर्णयको ढाँचा

अनुसूची-६ : अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकीलले दिशान्तर गर्दा गर्ने निर्णयको ढाँचा

• अनुसूची-७ : बाल अदालतले दिशान्तर गर्दा गर्ने निर्णयको ढाँचा

• कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको दिशान्तर कार्यविधि सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पनि बनेको छ

नेपालमा यसको प्रयोग

- केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिबलयलाई प्राप्त भएको पत्रको आधारमा हालसम्म ३ वटा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट दिशान्तरको निर्णय भएको देखिन्छ।
- जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बर्दियाबाट अभद्र व्यवहार मुद्दामा दिशान्तरको आदेशबाट ७ बालकहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा २९ को उपदफा १ को खण्ड (क) (ख) (ग) र (छ) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिशान्तर गर्ने निर्णय गरिएको। (जिल्ला न्यायाधिवक्ता नगेन्द्र लम्साल)

नेपालमा यसको प्रयोग

- जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीबाट सवारी ज्यान मुद्दा र लागू औषध मुद्दामा दिशान्तरको आदेश भएको। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा २९ को उपदफा १ को खण्ड (ख) (ग) (छ) र (ज) बमोजिमको निम्न लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी दिशान्तरको निर्णय गरिएको। (जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सिंह भण्डारी)
- ✓ नियमित विद्यालयमा हाजिर भई उत्कृष्ट अंक ल्याउने गरी अध्ययन गर्ने
- ✓ निजको विद्यालयमा अध्ययन गर्दाको चालचलनबारे यस कार्यालयलाई जानकारी दिने

सजाय स्थगन र छुट

- बाल अदालतले सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसुरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परिस्थिति समेतलाई बिचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय **स्थगन** गर्न वा सजाय स्वरूप कुनै उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने- दफा ३६(५)
- बाल सुधार गृह वा कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको व्यवहारमा सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले सुधार अवधि **घटाउन वा छुट** दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिश गर्ने सक्ने र सिफारिश जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने – बाल ऐनको दफा ३८

दफा ३६(५) मा तोकिएका सजायका स्वरूपहरु

- असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा सम्झाउने बुझाउने
- अभिमुखीकरण गराउन लगाउने
- मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने
- निश्चित शर्त पालन गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा राख्न लगाउने
- सामुदायिक सेवामा पठाउने
- निजलाई भएको सजायको अवधि भन्दा बढी नहुने गरी
वाल सुधार गृहमा पठाउने

बालबालिका सम्बन्धी कानूनको प्रयोगमा
सर्वोच्च अदालत

कानूनी व्यवस्था

- दशवर्ष भन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालिबालिकाले जरिवाना हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए सम्झाइ बुझाइ छाडिने र कैद हुने कसुरजन्य कार्य गरेको भए ६ महिनसम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी एकवर्ष सम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ – दफा ३६(२)
- सोह्र वर्ष उमेर नपुगेकालाई जघन्य वा गम्भीर वा पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन – बाल ऐन दफा ३६(७), मुअसं दफा ४५(५) तथा सजाय निर्धारण ऐनको दफा १६(२)
- जघन्य भन्नाले जन्मकैद वा दशवर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर र गम्भीर भन्नाले तीन वर्ष भन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर मानिने – मुअसं दफा ३ (च) र (छ)

कानूनी व्यवस्था

- तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय गर्नु पर्ने कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा पर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सकिने – बाल ऐनको दफा २४(२)(ख)
- उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा बाबु आमा वा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन सकिने छ – बाल ऐन दफा २४(३)
- उपदफा (२) बमोजिमको बालबालिकालाई पनि बाल सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भएमा शर्त तोकी बाबु आमा वा परिवारको सदस्यको जिम्मा लगाउन सकिने-दफा २४(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश

रिदमा विष्ट विरुद्ध जिल्ला स व का झापा

ने का प २०८० नि नं ११०६४ वृहत पू इ

- थुनामा राखिने व्यवस्थालाई अन्तिम उपायको रूपमा प्रयोग गरिनु पर्ने
- ६ महिना कैद भनिए पनि ६ महिना वाल सुधार गृहमा राखिने भनी बुझिनु पर्ने । १ वर्ष वाल सुधार गृहमा राख्न नहुने । कैद शब्दलाई वाल सुधार गृहमा बस्नु पर्ने अर्वाधिको रूपमा बुझिनु पर्ने
- गम्भीर र जघन्य कसरलाई बुझ्दा कसरदारलाई भएको वास्तविक कैद सजायको आधारमा होइन कि निजलाई हुन सक्ने सजायको मात्राको हिसाबले बुझिनु पर्ने (अधिवक्ता नवल किशोर साहको मुद्दामा वास्तविक भएको सजायको मात्राको आधारमा गम्भीर र जघन्य कसरलाई बुझिनु पर्ने गरी पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या अमान्य हुने)

रिदमा विष्ट विरुद्ध जिल्ला स व का झापा

ने का प २०८० नि नं ११०६४ वृहत पू इ

- दफा २४(२)(ख) मा परेको तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने भन्नाले वास्तविक रुपमा हुने सजाय नभइ हुन सक्ने सजायको रुपमा बुझिनु पर्ने
- बाल ऐनको दफा २४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शर्त तोकी अभिभावकको जिम्मा लगाएकोमा त्यस्तो अवधि बाल सुधार गृहमा बसेको अवधिमा कट्टि हुने तर २४(३) बमोजिम चाहिएको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा जिम्मा लगाइएको अवधि कट्टि नहुने। किनभने यस्तो अवधि पुर्पक्षको लागि साधारण तारेखमा बसे सरहको अवधि मानिने

धन्यवाद